

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

4755/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עבודה מועדפת ביישובי עוטף הגבול הדרומי והצפוני) (הוראת שעה), התשפ"ד–2024

1. תיקון לוח ח' – הוראת שעה
בתקופה של שנה מיום תחילתו של חוק זה (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), כך שבלוח ח', אחרי פרט (ז) יבוא :
"ח) עבודה במקום עבודה המצוי במרחק של עד עשרה קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או מגדר המערכת של גבול ישראל עם לבנון ועם סוריה."
2. תחולה
הזכאות למענק האמור בסעיף 174 לחוק העיקרי לפי הוראת פרט (ח) ללוח ח' בחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, תחול לגבי מי שהחל בתקופת הוראת השעה לעבוד בעבודה מועדפת או בעבודה נדרשת, לפי העניין.
3. הארכת תקופת הוראת השעה
שר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תקופת הוראת השעה בתקופות נוספות כל עוד ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עומדת בתוקפה, ורשאי הוא לקבוע כאמור כי ההארכה תחול רק לגבי מקומות עבודה המצויים בחלק מהאזורים האמורים בפרט (ח) ללוח ח' לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ; לעניין זה –
"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951², מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

דבריו הסבר

נוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ושיגור הרקטות המסיבי לעורף מדינת ישראל, הכריז שר הביטחון באותו היום על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951. בהתאם לסעיף 9(א)(5) לאותו

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

חוק, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום 12 באוקטובר 2023, לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של אחוז גדול מעסקי ישראל שמצויים בטווח של עשרה קילומטרים מגבול עזה, וכן בטווח של עשרה קילומטרים מקו הגבול הצפוני, זאת בשל מגבלות והנחיות פיקוד העורף, בשל סגירת מערכת החינוך ובשל התגייסותם של מאות אלפים למילואים. כתוצאה מכך, ישנם עסקים וענפים רבים שחוו ירידה במחזוריים במסגרת ההתמודדות עם המצב המיוחד בעורף החל מחודש אוקטובר 2023.

העסקים המקומיים מתמודדים עם בעיות רבות ארוכות טווח בנושאים שונים, אשר פוגעות בפרנסתם, בשליחותם ובעבודתם, הפגיעה המתמשכת באוכלוסייה שחיה באזור עוטף עזה ובקו הגבול הצפוני היא קשה ועל המדינה להתגייס ולהציע מגוון פתרונות. אחת הדרכים שתסייע לבעלי העסקים בבעיה האמורה היא עידוד צעירים לעבוד בעסקים שמצויים בטווח של עשרה קילומטרים מגבול עזה או מקו הגבול הצפוני, ובכך לקחת חלק בשליחות ערכית וציונית, מתוך אהבת הארץ ולמען החזרת הביטחון בעלי העסקים והתושבים באזור.

מטרת הצעת החוק היא לעודד חיילים וחיילות שהשתחררו מהצבא, וכן מי שסיימו שירות לאומי, שירות קהילתי או שירות לאומי-אזרחי, לעבוד בעסקים באזור שנפגע קשות. על כן, מוצע להעניק מענק עבודה מועדפת לצעירים כאמור, אשר יבחרו לעבוד בעסקים שמצויים בטווח של עשרה קילומטרים מגבול עזה או מקו הגבול הצפוני. זאת באמצעות הוספה לרשימת העבודות המועדפות והנדרשות, המזכות במענק לפי סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, שמפורטת בלוח ח' לחוק האמור, כל עבודה באזורים אלו. יש בכך כדי לקדם את העסקים והתעשייה המקומית האזורית ואת המשק בכללותו. לפיכך מוצע כי הצעת החוק תחול כהוראת שעה לתקופה של שנה מעת אישור החוק, ולהסמיך את שר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להאריך את תקופת הוראת השעה כולה, או רק לגבי מקומות עבודה בחלק מהאזורים האמורים בה, לתקופות נוספות, אך רק כל עוד ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בשל מלחמת חרבות ברזל עומדת בתוקפה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/4207/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשפ"ד (15.07.2024)